



**PUTUSAN**

Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) TIRTANADI**

**SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 1, Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Ardian Surbakti, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arrasyidd Ridho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* IBN & Partners, berkantor di Jalan Kirana 1 Nomor 35, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2025;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

Lawan

**ZAINAL SINULINGGA**, bertempat tinggal di Jalan Pala 13 Nomor 5, Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yopi Moderato, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Moderato & Associates, berkantor di Jalan Taruma Nomor 56-C, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2025;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2026*



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 2 Maret 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang keseluruhannya sebesar Rp550.533.319,00 (lima ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bantuan kepada keluarga Penggugat untuk 3 orang:  
 $45\% \times \text{Rp}7.362.760,00 \times 6 = \text{Rp}19.879.452,00$
  - b. UPMK:  $7 \times \text{Rp}7.362.760,00 = \text{Rp}51.539.320,00$
  - c. Uang Penggantian Hak:  
 $15\% \times \text{Rp}51.539.320,00 = \text{Rp}7.730.898,00$   
 $= \text{Rp}79.149.670,00$
  - d. Uang Manfaat Asuransi  
Tabungan Hari Tua  $= \text{Rp}294.614.781,00$
  - e. Bunga atas penguasaan manfaat asuransi Penggugat selama  
5 (lima) tahun  $\times \text{Rp} 294.614.781,00 = \underline{\text{Rp}176.768.868,00}$   
 $= \underline{\text{Rp}471.383.649,00}$

Jumlah Keseluruhan  $= \text{Rp}550.533.319,00$
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut (kompetensi absolut);
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat Daluarsa atau lewat waktu (*expired*);
- Eksepsi tentang Penggugat tidak melakukan upaya perundingan bipartit;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), gugatan Penggugat tidak bersesuaian (tidak konsisten) atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 136/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn, tanggal 27 Oktober 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 20 tahun 7 bulan, upah Rp7.362.760,00 /bulan, dengan perincian sebagai berikut:
  - Bantuan untuk keluarga Penggugat untuk 3 orang tanggungan:  
 $(45\% \times \text{Rp}7.362.760,00) \times 6 \text{ bulan}$   
 $= \text{Rp}3.313.242,00$   $= \text{Rp}19.879.452,00,$
  - Uang Penggantian hak,  
berupa cuti 12 hari  
 $(\text{Rp}7.362.760,00 : 25 \text{ hari}) \times 12 \text{ hari}$

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp294.510,00 x 12

= Rp3.534.120,00,

- Hak manfaat asuransi

AJB Bumiputra 1912,

= Rp294.614.781,00 (+)

Total seluruhnya

= Rp318.028.353,00

(tiga ratus delapan belas juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.700,00 (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dan dikirimkan secara elektronik (*e-court*) kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 146/Kas/2025/PHI.Mdn, *juncto* Nomor 136/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 24 November 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2026



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 136/Pdt.Sus.PHI/2025/PN Mdn, tertanggal 27 Oktober 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan Penggugat tidak melakukan upaya perundingan bipartit sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor KEP-27/DIR/SDM/2020, Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai PDAM Tirtanadi, tertanggal 3 Maret 2020 sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan berdasarkan poin 3 pada Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn, tersebut maka manfaat asuransi dana pensiun Penggugat dengan besaran Rp294.614.781,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) tidak lagi menjadi hak Penggugat/Termohon Kasasi namun menjadi Hak Negara *cq* Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara (Tergugat/Pemohon Kasasi);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Atau, apabila Yang Mulia *Judex Juris* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 November 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat mengajukan eksepsi yang salah satu diantaranya menyatakan gugatan kadaluwarsa, karena sudah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak pemutusan hubungan kerja diterima;
- Bahwa ternyata pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat berdasarkan surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, atas Nomor KEP-27/DIR/SDM/2020, tanggal 3 Maret 2020;
- Bahwa sementara itu gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 7 Agustus 2025, sehingga melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa dengan demikian eksepsi *a quo* diterima, sementara itu eksepsi yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa diterima, maka materi pokok gugatan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) TIRTANADI SUMATRA UTARA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 136/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn, tanggal 27 Oktober 2025, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) TIRTANADI SUMATRA UTARA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 136/Pdt.Sus.PHI/2025/PN Mdn, tertanggal 27 Oktober 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2026



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 oleh Agus Subroto, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso PN. dan Sugiyanto, Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Hakim-hakim Anggota:  
Ttd./  
Sugeng Santoso PN.  
Ttd./  
Sugiyanto.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Agus Subroto.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Adhika Budi Prasetyo.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00.       |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp380.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp400.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196212201986121001,**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2026